

1500986-37.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... a infirmar as palavras dos policiais.

Quanto ao crime de tráfico, é fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 21,35g de cocaína, 63,71g de cocaína, 1.728g de 'maconha' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500986-37.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500986-37.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001322

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 33, "caput", em concurso material de infrações, na forma do art. 69, "caput", estes dois últimos do Código Penal, porque no dia 13 de julho de 2021, por volta das 23h30min, na Rua Rosa Monteiro Lino, 421, Parque Meia Lua e na Rua Felix, 188, Bairro Lagoa Azul, nesta comarca de Jacareí, trazia consigo e tinha em depósito drogas, com o fim de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 172 porções de cocaína, bem como dois "tijolos" de "Cannabis sativa L", conhecida vulgarmente como "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de exame químico toxicológico de fls.70/71); bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo acima indicadas, na Rua Felix, 188, Bairro Lagoa Azul, nesta Comarca de Jacareí, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para determiná-los a omitir ato de ofício.

Segundo foi apurado, quando dos fatos houve policiais militares efetuavam patrulhamento ostensivo pelo bairro Parque Meia Lua quando, ao passarem pela

Avenida Migrantes, avistaram o denunciado parado na via. Este ao avistar a viatura saiu caminhando e acabou por ser abordado. Em revista a RAFAEL os milicianos encontraram no bolso da blusa por ele vestida, três "pinos" de cocaína de cor amarela, sete "pinos" da mesma substância de cor preta e a quantia de R\$28,00 (vinte e oito reais).

Inquirido acerca dos fatos o denunciado confessou que estaria traficando há cerca de um ano e meio e indicou o local onde tinha em depósito o restante da droga, ou seja, na rua paralela, sob um pneu que estava na calçada, onde de fato foram encontrados mais 32 "pinos" de cocaína de cor amarela e outros 130 "pinos" de cocaína de cor preta.

Ao ser novamente questionado acerca da existência de mais entorpecentes, RAFAEL ofereceu aos milicianos três "tijolos" de "maconha" para que não fosse preso e assim indiciou aos policiais sua residência onde, de fato, foram encontrados, no quintal, sob uma tábua, dois tijolos de "maconha".

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 48/51).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas.

Realizada a notificação (fl. 99), foi apresentada resposta preliminar (fls. 105/106).

Recebida a denúncia (fls. 108/112), foi procedida à citação (fls. 147).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

O crime de corrupção ativa é formal.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 22), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 25/27), pelo exame químico toxicológico (fl. 70/71), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu ficou em silêncio. Em juízo, negou os fatos. Disse que não estava vendendo drogas ou armazenando. Disse que já foi abordado pelos policiais militares outras vezes e está sendo falsamente incriminado. Disse que não sabe declinar o motivo pelo qual os policiais estão lhe incriminando falsamente. Disse que faz bicos na feira aos sábados.

A testemunha RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JÚNIOR, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu que ficou nervoso logo que percebeu a presença das policiais. Disse que encontraram drogas e dinheiro na posse do acusado. Disse que o réu confirmou o tráfico de drogas e e lhes apontou um o local próximo onde guardava as drogas para venda naquele momento. Disse que o réu também tentou oferecer uma quantia maior de drogas, que afirmou guardar em sua residência, para que a equipe deixasse de efetuar o flagrante. Disse que se deslocaram até a residência do acusado e lá encontraram os tijolos de maconha escondidos embaixo de entulhos de reciclagem. Disse que o local onde foi inicialmente abordado é conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas. A testemunha ANSELMO DA SILVA GONÇALVES, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou os fatos.

Contudo, devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria dos crimes.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Quanto ao crime de tráfico, é fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 21,35g de cocaína, 63,71g de cocaína, 1.728g de 'maconha' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Ademais, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu,

exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso, em atitude suspeita, tentou sair do local, motivando a abordagem policial.

De rigor a procedência quanto ao crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto ao crime de corrupção ativa, vislumbro que se trata de crime formal. Tutela-se penalmente o bem jurídico consistente na Administração Pública, buscando impedir a atuação ilícita de particulares na atividade administrativa. O objeto material é a vantagem indevida. Anoto que a vantagem indevida pode ser de natureza patrimonial ou de outra natureza, inclusive contra os costumes ou contra a lei. A conduta visa determinar o comportamento do funcionário público a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, no caso a prisão em flagrante do réu. No presente caso, ocorreu na forma unissubsistente.

Ressalto, que os milicianos apresentaram versão totalmente coerente e compatível com a versão dada na fase inquisitiva, esclarecendo a autoria delitiva, conforme anotado acima.

Diante do exposto, denota-se que o réu ofereceu vantagem ilícita, consistente em dois tijolos de "maconha" aos policiais para que não fosse efetivada a sua prisão em flagrante (ato de ofício), restando configurado, então, o crime delineado no art. 333, "caput", do Código Penal. O crime se consumou tendo em vista que é formal, de mera conduta e não é bilateral. Assim basta o simples oferecimento de vantagem ilícita para caracterizar o delito, sendo irrelevante a aceitação ou não do funcionário público.

Assim é que pelo que se depreende do conjunto probatório coligido aos autos, o crime de corrupção ativa restou bem demonstrado nos autos, sendo descabida a alegação da defesa no sentido de inexistir nos autos o elemento subjetivo necessário a caracterizar o delito em testilha, a saber: o dolo.

Evidenciada, portanto, a prática do crime de corrupção ativa.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e pelo crime previsto no art. 333, "caput", do Código Penal.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Quanto ao crime de tráfico, em razão da variedade e da significativa quantidade de droga apreendida (próximo de 2 quilogramas), ressalto que ficou em maior risco o bem juridicamente tutelado, ou seja, a Saúde Pública, merecendo maior rigor na dosagem das Penas. Diante do exposto, fixo a pena base do crime de tráfico em 1/6 acima do mínimo legal e a pena do crime de corrupção ativa no patamar mínimo:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o tráfico

02 anos de reclusão e 10 dias-multa para a corrupção ativa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente específico para o tráfico (vide certidão de fls. 38, referente aos autos 0003248-73.2020).

Vislumbro que o denunciado contava com menos de 21 anos na data do fato (fls. 11).

Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado.

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada

acima.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

07 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, e ainda com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo cada dia-multa no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando o elevado potencial ofensivo dos delitos, diante do caráter reclusivo das penas, bem com em razão da reincidência e do montante de penas, ressaltando a gravidade dos delitos, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR RAFAEL APARECIDO OLIVEIRA DUARTE FERREIRA à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no artigo 333, "caput", em concurso material de infrações, na forma do art. 69, "caput", estes dois últimos do Código Penal, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA